

한국남동발전(주) 상임감사위원회

시정·주의요구

【10】

제 목 공사 및 용역 준공검사 업무처리 미흡

관 련 부 서 ○○○○○실 * * * * 파트, * * * * 파트

조 치 부 서 ○○○○○실 * * * * 파트, * * * * 파트

내 용

1. 업무개요

한국발전인재개발원(이하 “인재원”이라 한다)은 도급으로 시행하는 시설공사 및 용역사업 등에 대해 시공 및 과업이 완료되면 계약금액을 지급하기 전에 계약상대자로부터 준공서류를 접수받아 현장의 시공상태 및 과업 이행상태가 계약서와 일치하는지의 여부를 확인하기 위해 준공검사를 시행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

인재원 「공사관리규정」 제46조(준공검사자의 책임)에 따르면 준공검사자는 공사현장을 실사하여 공사 항목별로 설계도서대로 시공되었는지 여부를 확인하고 설비인수 사용여부에 대한 판정책임을 진다고 되어 있으며, 같은 규정 제47조(준공검사보고)에 따르면 임명된 준공검사자는 준공검사 후 7일 이내에 준공검사보고서를 임명권자에게 제출하여야 한다고 되어 있다.

그리고 같은 규정 제45조(준공검사자의 임명)에 따르면 계약상대자로부터 준공

검사요청서를 접수하면 준공요청서 접수일로부터 14일 이내에 준공검사를 시행해야 한다고 되어 있다.

따라서 인재원은 공사 및 용역의 준공검사 시 시공 및 과업 이행상태가 계약서대로 이행이 되었는지 준공검사를 철저히 시행하고 정당한 사유없이 준공검사를 지연하여 계약상대자에게 불필요한 불편이나 부담을 주는 일이 없도록 정해진 기한 내에 준공검사 업무를 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 9. 2. ~ 9. 6.)를 통해 인재원에서 수행한 공사 및 용역의 준공검사 업무처리 실태를 점검한 결과, 인재원 ○○○○실은 “한국발전인재개발원 * * * * * 공사” 등 총 5건의 사업에 대해 준공검사자를 임명해서 준공검사를 시행하였으나, 준공검사 결과에 대해 별도로 준공검사보고서를 작성하지 않고 준공서류에 준공검사자의 서명만 기록하고 있어 계약서대로 시공이 되었는지, 기타 지방서에 명시된 내용들이 이행이 되었는지 등의 사실관계는 준공서류를 통해서도 확인할 수 없는 실정이었다.

그리고 “한국발전인재개발원 * * * * * 공사”의 경우, ○○○○실 공사 담당자는 계약상대자로부터 2022. 11. 22.에 준공검사 요청서를 접수하였으므로 2022. 12. 4.까지 준공검사 업무를 완료하도록 관리해야 하는데, 특별한 이유없이 준공검사 기한이 15일이 지나고 준공검사 업무를 완료하고 공사 대금을 지급한 사실을 확인하였다.

그 결과 인재원은 공사 및 용역의 준공검사보고서를 작성하지 않아 준공검사를 소홀히 할 우려가 있고, 준공검사 업무처리 지연으로 대금을 늦게 지급하여 불필요한 민원이 발생될 수 있어 기한 내에 업무처리를 할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 공사 및 용역의 준공검사 업무가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 관련 법령 및 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한국발전인재개발원장은 ① 공사 및 용역사업의 계약목적물에 대한 준공검사를 실시한 후 준공검사결과에 대해 준공검사보고서를 작성하도록 조치하시고, (시정)

② 준공검사를 지연해서 처리하지 않도록 준공검사 업무기한을 철저히 준수하시기 바랍니다. (주의)